FICHE N° 11
Les règlements

Un règlement est un acte pris par le pouvoir exécutif, ayant une portée générale et impersonnelle. Dans la hiérarchie des normes, il a une valeur inférieure à la loi.

Par exemple, un décret édicté par le président de la République pour réglementer la chasse au gibier est un règlement, puisqu'il est pris par une autorité exécutive, en l'occurrence le chef de l'État.

Décrets et arrêtés

Les règlements peuvent tout d'abord être distingués selon l'autorité qui les édicte :

- ✓ Les décrets sont des actes pris par le président de la République ou le Premier ministre ;
- ✓ Les arrêtés sont des actes qui peuvent être édictés par un ministre (« arrêté ministériel »), un préfet (« arrêté préfectoral ») ou encore un maire (« arrêté municipal »).

Règlements autonomes et règlements d'application

Il existe ensuite une importante distinction à faire entre les règlements autonomes et les règlements d'application.

Les règlements autonomes renvoient aux règlements de l'article 97 de la Constitution. Il faut ici rappeler que l'article 95 de la Constitution énumère les matières dans lesquelles seul le Parlement peut agir. L'article 97 de la norme suprême, lui, indique que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». Cela signifie que tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi (article 95) relève du domaine du règlement. Ainsi, les actes pris dans le cadre de l'article 97 de la Constitution sont qualifiés de « règlements autonomes ».

À l'opposé, on trouve les règlements d'application, qui sont des actes pris en application d'une loi. Par exemple, une loi va venir interdire la pêche au saumon et préciser dans son texte : « Les modalités de l'interdiction de la pêche seront prévues par voie d'arrêté préfectoral. » Ici, une loi renvoie à un règlement le pouvoir de préciser les modalités de l'interdiction, car le législateur ne peut pas s'intéresser à tous les détails. L'arrêté que le préfet adoptera pour interdire l'activité de pêche au saumon est qualifié de « règlement d'application ».

Les ordonnances

Une ordonnance est un acte édicté par le pouvoir exécutif dans le domaine de la loi. Le Parlement va autoriser le gouvernement à prendre des mesures qui relèvent traditionnellement du domaine de la loi.

Article 38 de la Constitution française :

> « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »